Resultado de Requerimiento N° 2122200000457 **FECHA:** 14/12/2020

Referencia: Carta N° 200211135760-01-SUNAT
RUC : 20447968216
Nombre o Razón Social : DSM CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Domicilio Fiscal : MZA. A LOTE. 18 URB. URB. TAPARACHI APIRAJ
Referencia : COSTADO DE PETRO PERU PORTON AZUL
Distrito : JULIACA
CIIU : 15417 ELAB. PROD. DE PANADERIA.

Tributo a fiscalizar **:** 0800-Verificación de Obligaciones Formales
Período a fiscalizar **:** Del 201912
Tipo de fiscalización **:** Actuaciones de fiscalización no comprendidas en el Procedimiento de Fiscalización

Al vencimiento del plazo otorgado se verificó en los sistemas de la Administración Tributaria que la contribuyente presentó a través de la Mesa de Partes el Expediente **N° 000-URD038-2020-1184020-1** de fecha **27/11/2020**, en respuesta al Requerimiento N° 2122200000457.
Culminada la evaluación de los descargos presentados por la contribuyente, se procedió a su cierre obteniéndose los siguientes resultados:

1. Análisis de los rubros, conceptos u operaciones que dieron origen a la determinación de una menor obligación.

RESULTADO:
Al vencimiento del plazo, **proporcionó** el análisis solicitado. En su descargo manifestó lo siguiente: ***"por error involuntario se consignó un monto menor en el casillero de COMPRAS, por lo que se realizó la respectiva rectificatoria".***

Mes	COMPRAS DJ ORIGINAL				COMPRAS DJ RECTIFICATORIA			
	No Grav	Base Imp	Credito fiscal	P.C.	Base No Grav	Base Imp	Credito fiscal	P.C.
12	-	763,344.00	137,402.00	900,746.00	465.00	4,760,932.22	856,967.88	5,618,365.10
Total	-	763,344.00	137,402.00	900,746.00	465.00	4,760,932.22	856,967.88	5,618,365.10

2. Análisis del cálculo de las adiciones y deducciones efectuadas, cuando estas hayan dado origen al menor tributo determinado en la declaración jurada rectificatoria.

RESULTADO:
Al vencimiento del plazo, **proporcionó** cuadro de reliquidación de impuestos correspondientes al mes de 12/2019.

Mes	Base Imp	Debito fiscal	P.V.	Base No Grav	Base Imp	Credito fiscal	P.C.	IGV Determ	
12	755,749.52	136,034.88	891,784.40	465.00	4,760,932.22	856,967.88	5,618,365.10	-720,933.00	Credito al 31.12.2019
Total	755,749.52	136,034.88	891,784.40	465.00	4,760,932.22	856,967.88	5,618,365.10	-720,933.00	

3. Análisis del origen del saldo a favor de periodos anteriores, retenciones, percepciones y/u otros créditos (Reliquidaciones) aplicados en la determinación de la deuda total del periodo, según corresponda.

RESULTADO:
Al vencimiento del plazo, **proporcionó** cuadro de análisis de impuestos que dieron origen a saldos a favor.

Mes				Compras					IGV			Percepciones			Retenciones		
	Base Imp	Debito fiscal	P.V.	Prov 2019	No Grav	Base Imp	Credito fiscal	P.C.	Determ	Saldo ant.	Saldo Acum	Del periodo	Anterior	Acumulado	Del periodo	Anterior	Acumulado
1	1,128,754.00	203,176.00	1,331,930.00		35,077.00	795,627.00	143,213.00	973,917.00	59,963.00	751,473.00	312,854.00	2,495.00	9,687.00	12,182.00		8,821.00	8,821.00
2	424,967.00	76,494.00	501,461.00		-	419,455.00	75,502.00	494,957.00	992.00	312,854.00	311,862.00	-	143.00	143.00		-	-
3	920,395.00	165,671.00	1,086,066.00			603,543.00	108,638.00	712,181.00	57,033.00	311,862.00	254,829.00	-	143.00	143.00		-	-
4	1,548,211.00	278,678.00	1,826,889.00			1,509,726.00	271,751.00	1,781,477.00	6,927.00	254,829.00	247,902.00	1,369.00	143.00	1,512.00		-	-
5	2,531,518.00	455,673.00	2,987,191.00			2,511,250.00	452,025.00	2,963,275.00	3,648.00	247,902.00	244,254.00	5,969.00	1,512.00	5,969.00		-	-
6	1,459,407.00	262,693.00	1,722,100.00			1,209,995.00	217,799.00	1,427,794.00	44,894.00	244,254.00	199,360.00	1,407.00	5,969.00	7,376.00		-	-
7	1,637,522.00	294,754.00	1,932,276.00		16,018.00	1,617,777.00	291,200.00	1,924,995.00	3,554.00	199,360.00	195,806.00	-	7,376.00	7,376.00	8,821.00	-	8,821.00
8	1,405,379.00	252,968.00	1,658,347.00			1,283,095.00	230,957.00	1,514,052.00	22,011.00	195,806.00	173,795.00	-	7,376.00	7,376.00		8,821.00	8,821.00
9	1,676,822.00	301,828.00	1,978,650.00		16,600.00	701,407.00	126,253.00	844,260.00	175,575.00	173,795.00	-1,780.00	293.00	7,376.00	5,889.00		8,821.00	8,821.00
10	1,563,098.00	281,358.00	1,844,456.00		15,001.00	1,541,904.00	277,543.00	1,834,448.00	3,515.00	-	3,315.00		5,889.00	2,074.00		8,821.00	8,821.00
11	1,300,813.00	234,146.00	1,534,959.00			1,278,746.00	230,174.00	1,508,920.00	3,972.00	-	3,972.00		2,074.00	2,074.00		8,821.00	8,821.00
12	755,749.00	136,035.00	891,784.00		465.00	4,760,932.22	856,967.88	5,618,365.10	-720,932.88		-720,932.88		2,074.00	2,074.00		8,821.00	8,821.00
Total	16,352,635.00	2,943,474.00	19,296,109.00	-	83,161.00	18,233,457.22	3,282,022.88	21,598,641.10	-338,548.88			11,533.00			8,821.00		

4. Copias escaneadas en archivo PDF del original de: Los Comprobantes de pago de ventas (emisor), Declaraciones Aduanera de Mercancías o Declaración Simplificada por exportaciones, cinta testigo de máquina(s) registradora(s), notas de débito y crédito (emitidos), para sustentar lo explicado en el punto 1, de corresponder.

RESULTADO:
Al vencimiento del plazo, se verificó en los sistemas de la Administración Tributaria que la contribuyente utiliza los siguientes Sistemas de Emisión Electrónica (SEE):

- Factura Portal desde 15/08/2018.
- Boleta Portal desde 09/05/2019.
- Desde los Sistemas del Contribuyente autorizado desde 05/06/2019.
- SEE-Facturador autorizado desde 05/06/2019.

5. Copias escaneadas en archivo PDF del original de: Los Comprobantes de pago de compras (adquirente o usuario), Declaraciones Aduanera de Mercancías o Declaración Simplificada por importaciones, notas de débito y/o crédito (recibidos), para sustentar lo explicado en el punto 1, de corresponder.

RESULTADO:
Al vencimiento del plazo, **proporcionó** comprobantes de pago de compras.

6. Copias escaneadas en archivo PDF de los Medios de pago que respalden las operaciones y/o adquisiciones que constituyen costo, gasto y/o crédito, en el marco de lo establecido por el TUO de la Ley para la Lucha Contra la Evasión y para la Formalización de la Economía aprobado por Decreto Supremo N° 150-2007-EF y normas modificatorias.

RESULTADO:
Al vencimiento del plazo, **proporcionó** medio de pagos.

7. Copias escaneadas en archivo PDF del original de: Registro de Ventas e Ingresos y Registro de Compras (de los folios referidos a la Legalización y de aquellos donde se encuentren anotados y sustentado lo explicado en el punto 1. En caso de llevar el Registro de Ventas e Ingresos y el Registro de Compras de manera electrónica (SLE-PORTAL) de acuerdo a la Resolución de Superintendencia N° 066-2013/SUNAT y normas modificatorias, hacer caso omiso al presente punto.

RESULTADO:
Al vencimiento del plazo, **no proporcionó** los archivos txt del Registro de Ventas e Ingresos y Registro de Compras llevados de manera electrónica (SLE-PLE). Asimismo, se observa que generó las constancias de recepción de los registros electrónicos fuera de los plazos máximos de atraso dispuestos por el Anexo II Cronograma Tipo A de la R.S. N° 306-2018/SUNAT, incurriendo en la infracción del **numeral 10 del artículo 175 del TUO del Código Tributario[1]:** *"No registrar o anotar dentro de los plazos máximos de atraso, ingresos, rentas, patrimonio, bienes, ventas, remuneraciones o actos gravados, o registrarlos o anotarlos por montos inferiores en el libro y/o registro electrónico que se encuentra obligado a llevar de dicha manera de conformidad con las leyes, reglamentos o Resolución de Superintendencia de la SUNAT."* Respecto a esta infracción, se acoge a la discrecionalidad de la RSNATI N.º 000016-2020-SUNAT/700000, por haber subsanado oportunamente.

[1] *Aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013-EF y normas modificatorias. En adelante TUO del Código Tributario.*

8. Copias escaneadas en archivo PDF del original de: Libro Caja y Bancos, Libro Diario o Libro Diario de Formato Simplificado, Libro Mayor y Libro de Inventarios y Balances (de los folios referidos a la Legalización y de aquellos donde se encuentren anotados y sustentado lo explicado en el punto 1. En caso de llevar los referidos Libros de manera electrónica (SLE-PLE) de acuerdo a la Resolución de Superintendencia N° 286-2009/SUNAT y normas modificatorias, se requiere proporcionar los archivos en formato texto (txt).

RESULTADO:
Al vencimiento del plazo, **no proporcionó** los archivos txt del Libro Diario y el Libro Mayor llevados de manera electrónica (SLE-PLE). Asimismo, se observa que generó las constancias de recepción de los libros electrónicos fuera de los plazos máximos de atraso dispuestos por el Anexo 2 de la R.S. N° 234-2006/SUNAT, incurriendo en la infracción del **numeral 10 del artículo 175° del TUO del Código Tributario:** *"No registrar o anotar dentro de los plazos máximos de atraso, ingresos, rentas, patrimonio, bienes, ventas, remuneraciones o actos gravados, o registrarlos o anotarlos por montos inferiores en el libro y/o registro electrónico que se encuentra obligado a llevar de dicha manera de conformidad con las leyes, reglamentos o Resolución de Superintendencia de la SUNAT."* Respecto a esta infracción, se acoge a la discrecionalidad de la RSNATI N.º 000016-2020-SUNAT/700000, por haber subsanado oportunamente.

Respecto al **Libro Caja y Bancos** N°01 (de 1000 folios), se observa que es llevado con atraso mayor al permitido en vista que fue legalizado en fecha **26/11/2020** con N° 1684-2020 ante Notario Jorge G. Gutierrez Diaz. Asimismo, el **Libro de Inventarios y Balances** N°01 (de 200 folios), se observa que es llevado con atraso mayor al permitido en vista que fue legalizado en fecha **26/11/2020** con N° 1683-2020 ante Notario Jorge G. Gutierrez Diaz. En consecuencia, incurrió en la infracción del **numeral 5 del artículo 175° del TUO del Código Tributario:** *"Llevar con atraso mayor al permitido por las normas vigentes, los libros de contabilidad u otros libros o registros exigidos por las leyes, reglamentos o por Resolución de Superintendencia de la SUNAT, que se vinculen con la tributación."*

9. Si lleva la contabilidad en sistema computarizado, se requiere proporcione una copia de la base de datos, en formato Excel (xls o xlsx) o texto (txt), de los Libros y/o Registros solicitados.

RESULTADO:
Al vencimiento del plazo, **proporcionó** lo solicitado.

10. En caso de emitir los Comprobantes de Pago, Notas de Débito y Crédito solicitados, de manera electrónica (SEE) de acuerdo a la Resolución de Superintendencia N° 300-2014/SUNAT y normas modificatorias, hacer caso omiso a lo solicitado en el punto 4, salvo haya emitido Comprobantes de Pago físicos por casos de contingencias.

RESULTADO:
Al vencimiento del plazo, se verificó en los sistemas de la Administración Tributaria que la contribuyente utiliza los siguientes Sistemas de Emisión Electrónica (SEE):
- Factura Portal desde 15/08/2018.
- Boleta Portal desde 09/05/2019.
- Desde los Sistemas del Contribuyente autorizado desde 05/06/2019.
- SEE-Facturador autorizado desde 05/06/2019.

11. En caso los Comprobantes de Pago, Notas de Débito y Crédito solicitados en el punto 5, hayan sido emitidos de manera electrónica (SEE) de acuerdo a la Resolución de Superintendencia N° 300-2014/SUNAT y normas modificatorias, y siempre y cuando no lleve el Registro de Compras de manera electrónica - SLE PORTAL, se requiere proporcionar los archivos donde consten los Comprobantes de Pago Electrónicos y copias escaneadas en archivo PDF de sus representaciones impresas. Proporcionar copias escaneadas en archivo PDF del original de los Comprobantes de Pago físicos recibidos por casos de contingencias.

RESULTADO:
Al vencimiento del plazo, **proporcionó** copias de representaciones impresas de comprobantes de pago electrónicos.

OBSERVACIONES:
- Al no proporcionar la información y/o documentación requerida en los puntos 7 y 8 del presente Requerimiento, se encuentra incurso en la infracción del **numeral 5 del artículo 177° del TUO del Código Tributario.**

- De acuerdo con el resultado del punto 8 del presente Requerimiento, la contribuyente incurrió en la infracción del **numeral 5 del artículo 175 del TUO del Código Tributario.**

